

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;
YOUNIA MARÍA REHANA
Demandantes

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS
ANDRE OUDIN y LA SOCIEDAD LEGAL
DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA
ENTRE ELLOS
Demandados

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN;
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;
HON. NORBERTO ALMODÓVAR VÉLEZ;
ING. SEBASTIÁN JOSÉ OLIVER TORRES;
ING. MAYRA E. MATOS ACEVEDO
Partes Indispensables

CASO NÚM.: SJ2026CV01399

SALA: 904

SOBRE: Injunction Estatutario al
amparo del Art. 14.01 de la Ley Núm.
161-2009; daños y perjuicios al amparo
del Art. 1536 del Código Civil de
Puerto Rico.

**MOCIÓN SOLICITANDO DESESTIMACIÓN PARCIAL DE LA SEGUNDA Y
TERCERA CAUSAS DE ACCIÓN O, EN LA ALTERNATIVA, CONVERSIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS AL CAUCE ORDINARIO**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Indispensable, el **Ing. Sebastián José Oliver Torres** (en
adelante, “Ing. Oliver”), por conducto de la representación legal que suscribe, y muy
respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

I. Exposición de Motivos y Naturaleza de la Comparecencia

- La Parte Demandante inaugura su escrito con la aseveración de que “el caso de epígrafe es uno extremadamente sencillo” (Demanda, pág. 1, Intro.). Tal premisa ignora la complejidad del derecho aplicable, las exigencias del Debido Proceso de Ley y la seriedad de la función adjudicativa que corresponde a este Honorable Tribunal.
- Lo que la Parte Demandante describe como un asunto “extremadamente sencillo” constituye, en realidad, el intento de utilizar un procedimiento estatutario especial de naturaleza sumaria, con un término de apenas diez (10) días al amparo de la Ley Núm. 161-2009, *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, 23 LPRA §§ 9011 et seq. (en adelante Ley Núm. 161-2009), para insertar dentro de él una reclamación civil ordinaria de daños extracontractuales y punitivos por la suma de \$2,000,000.00. Pretender litigar una reclamación de esa magnitud dentro de un trámite

expedito y sin los mecanismos plenos de descubrimiento de prueba, desnaturaliza el recurso sumario invocado, violando a su vez las garantías procesales de los demandados.

3. Más preocupante aún, la Parte Demandante ha prestado juramento alegando sufrir graves “angustias mentales” y pérdida de habitabilidad por supuesta “contaminación acústica y térmica” generada por unos compresores de aire acondicionado; alegaciones que, por su propia naturaleza, revelan la complejidad fáctica y probatoria de la reclamación ordinaria que se intenta insertar en este procedimiento sumario.
4. La Parte Demandante, mediante una acumulación de acciones, pretende que este Tribunal adjudique, dentro del término jurisdiccional de apenas diez (10) días dispuesto por la Ley Núm. 161-2009, no solo la controversia interdictal sobre el permiso, sino además las reclamaciones ordinarias de daños contenidas en la Segunda y Tercera Causas de Acción, ambas entrelazadas entre sí y con la Primera.
5. Bajo ese diseño, se intenta convertir el *Injunction Estatutario* en vehículo para litigar, o al menos adelantar, elementos propios de una acción ordinaria por supuestos daños, angustias mentales, devaluación propietaria, culpa profesional, dolo y daños punitivos. Eso desnaturaliza el recurso especial de naturaleza sumaria y contamina todo el pleito.
6. Si bien, para los fines limitados de esta Moción de Desestimación Parcial al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, habrán de presumirse ciertas las alegaciones bien formuladas de la Demanda, este Tribunal no tiene que operar en el vacío. La inclusión de las reclamaciones ordinarias de daños dentro de esta demanda constituye un uso abusivo del foro judicial. Y aunque la Tercera Causa de Acción se dirige expresamente contra el compareciente, la Segunda y la Tercera forman parte de una misma estrategia procesal, se apoyan mutuamente y persiguen responsabilizar solidariamente a los demandados dentro del mismo cauce sumario. Por ello, se solicita la desestimación de la Segunda y Tercera Causas de Acción o, en la alternativa, la conversión del pleito al cauce ordinario para salvaguardar el Debido Proceso de Ley.

II. Derecho Aplicable: Procedencia de la Desestimación bajo la Regla 10.2(5)

7. La Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, provee el mecanismo procesal para solicitar la desestimación de una causa de acción cuando la demanda deja “de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio”. Al evaluar una moción al amparo de dicha regla, el tribunal debe tomar como ciertos los hechos bien alegados en la demanda e interpretarlos conjuntamente y de la manera

más favorable a la parte demandante. *Colón Rivera, et al. v. ELA*, 189 DPR 1033, 1049 (2013); *El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo*, 187 DPR 811, 821 (2013); *Sánchez v. Aut. de los Puertos*, 153 DPR 559, 569-570 (2001).

8. No obstante, esa norma de liberalidad no es absoluta ni obliga al tribunal a sostener reclamaciones jurídicamente improcedentes. Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la desestimación procede cuando de la propia demanda surge que ésta carece de méritos, o que la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que pueda probar. *Ortiz Matías, et al. v. Mora Development*, 187 DPR 649, 654 (2013). De igual forma, ha pautado que la carencia de méritos puede consistir en la inexistencia de una ley que sostenga la reclamación formulada, en la ausencia de hechos suficientes para hacerla viable, o en la alegación de un hecho que necesariamente la destruya. *Reyes v. Sucn. Sánchez Soto*, 98 DPR 305 (1970).
9. Asimismo, la obligación procesal de presumir la veracidad de la demanda no incluye el deber de aceptar como ciertas conclusiones de derecho, ni deducciones o inferencias fácticas que no se desprendan lógicamente de alegaciones específicas. *Pressure Vessels of P.R. v. Empire Gas of P.R.*, 137 DPR 497, 505 (1994); *Unisys v. Ramallo Brothers Printing, Inc.*, 128 DPR 842, 858 (1991). Dicho de otro modo, la presunción de veracidad cobija únicamente hechos “bien alegados, concebidos y expresados de forma clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas” y no **meras caracterizaciones, epítetos o conclusiones hipotéticas disfrazadas de hecho**. Ver *First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines*, 114 DPR 426, 431-432 (1983).
10. Por ello, cuando la parte promovente intenta hacer valer una reclamación mediante un cauce procesal que no autoriza el remedio reclamado, la desestimación puede proceder aunque se presuman ciertos los hechos alegados, pues en tales circunstancias **el defecto no necesariamente radica en una controversia probatoria, sino en un vicio intrínseco del reclamo o del proceso seguido**. Véase *Unisys v. Ramallo Brothers Printing, Inc.*, *supra*, 858-859.
11. Así pues, si del propio texto de la demanda surge que la Parte Demandante procura insertar dentro de un procedimiento sumario una reclamación que, por su naturaleza y por el remedio solicitado, requiere un trámite ordinario, este Honorable Tribunal no solo puede, sino que debe desestimar las causas de acción improcedentes o, en la alternativa, encauzar el litigio por la vía procesal correcta.

12. Esa es precisamente la situación de autos. Aun tomando por ciertos, para fines argumentativos, los hechos bien alegados en la Demanda, de su propio contenido surge que la Parte Demandante pretende acumular dentro del Injunction Estatutario del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 unas reclamaciones ordinarias por daños y perjuicios que exigen una adjudicación ajena al alcance y a la naturaleza del procedimiento sumario invocado. En consecuencia, la Segunda y la Tercera Causas de Acción no pueden sostenerse válidamente dentro de este cauce procesal, por lo que procede su desestimación parcial al amparo de la Regla 10.2(5) o, en la alternativa, la conversión del pleito al cauce ordinario.

III. Elementos de la Responsabilidad Extracontractual y su Incompatibilidad Procesal con la Acción Sumaria

13. Como sabemos, para que prospere una causa de acción al amparo del Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 10801, la parte demandante viene obligada a establecer mediante un proceso ordinario, tres elementos constitutivos concurrentes: (1) la existencia de un daño real; (2) **un acto u omisión culposa o negligente**; y (3) el nexo causal entre el daño y la acción u omisión. *López v. Porrata Doria*, 169 DPR 135, 150 (2006); *Nieves Díaz v. González Massas*, 178 DPR 820, 843 (2010).
14. En la Segunda Causa de Acción se les imputan a los dueños de la propiedad actos y omisiones relacionados con la alegada contaminación acústica y térmica de unos compresores de aire acondicionado, así como la pérdida de uso, disfrute y valor de la propiedad vecina (párrafos 38 al 57). En la Tercera Causa de Acción, por su parte, se le imputan al Ing. Sebastián Oliver errores administrativos, supuesta omisión de dimensiones y fallas en el diseño y trámite de planos sometidos ante la Oficina de Gerencia de Permisos (párrafos 58 al 69).
15. Ambas causas, aunque formuladas contra demandados distintos, persiguen un mismo resarcimiento extraordinario y descansan sobre un mismo cuadro de daños: la alegada inhabilitación del hogar, la contaminación acústica y térmica, las angustias mentales, el menoscabo al uso y disfrute, la devaluación de la propiedad y los daños punitivos, para un total de \$2,000,000.00.
16. Es un imperativo lógico y jurídico establecer que ni la alegada contaminación acústica y térmica ni la imputada responsabilidad profesional pueden adjudicarse válidamente dentro del estrecho marco sumario del Art. 14.1. La primera exige prueba técnica sobre ruido, calor, causalidad, habitabilidad, salud mental y valorización del inmueble; la

segunda exige examen detallado del diseño, del trámite administrativo y del estándar profesional aplicable.

17. En el marco estrecho y sumario de un Injunction Estatutario, diseñado exclusivamente para evaluar la validez de un permiso y los remedios taxativos del Art. 14.1, la inclusión de las reclamaciones contenidas en la Segunda y Tercera Causas de Acción no es un mero descuido de foro, sino un subterfugio procesal para insertar un pleito ordinario dentro de un cauce sumario.
18. Confiamos plenamente en que este Honorable Tribunal, en estricto apego a los límites procesales del recurso y a su función, no adjudicaría el cobro de una cuantía de dos millones de dólares (\$2,000,000.00) en una vista expedita de diez (10) días. Sin embargo, la intención evidente de la Parte Demandante es procurar que este Tribunal emita, dentro del trámite sumario, determinaciones sobre hechos y elementos sustantivos propios de la responsabilidad civil, tales como ilegalidad, culpa, negligencia, causalidad y conducta imputable, para luego invocarlas en posteriores etapas de este mismo litigio como supuesto fundamento de “ley del caso”, o en un pleito posterior como base de un planteamiento de impedimento colateral por sentencia. Aun si eventualmente tales doctrinas no resultaran aplicables en toda su extensión, el solo riesgo de que el trámite sumario se utilice para producir ese efecto preclusivo o cuasi preclusivo es incompatible con el Debido Proceso de Ley.
19. Permitir que se ventilen y adjudiquen los elementos sustantivos de las reclamaciones de daños y perjuicios mediante este trámite expedito, a sabiendas de que ese es el verdadero fin de la Parte Demandante, privando a las partes demandadas de su derecho al riguroso descubrimiento de prueba que exige el pleito ordinario, constituye una flagrante violación al Debido Proceso de Ley que hace ineludible la desestimación de la Segunda y Tercera Causas de Acción o la redirección total de este pleito al cauce ordinario.
20. Cabe destacar que la exigencia ineludible de tramitar esta reclamación millonaria a través del cauce ordinario no surge porque la Ley Núm. 161-2009 así lo disponga expresamente, sino precisamente por lo contrario: **porque el estatuto no lo permite.** Al establecer una lista taxativa y cerrada de los únicos cuatro (4) remedios que un tribunal puede conceder bajo el proceso sumario de diez (10) días (revocación, paralización de obra, paralización de uso y demolición) el legislador excluyó de este cauce extraordinario cualquier otro remedio. Ante este escollo insalvable, si la Parte

Demandante interesaba reclamar compensación económica por sus supuestas angustias mentales y daños térmicos de unos compresores de aire, viene obligada en derecho a abandonar este foro extraordinario y someterse a las Reglas de Procedimiento Civil mediante un pleito ordinario. Pretender obviar el cauce ordinario para forzar la determinación de elementos sustantivos que abran la puerta a una reclamación de daños millonarios constituye un claro ejemplo de la acumulación indebida y un uso abusivo de este recurso.

IV. Violación al Debido Proceso de Ley y Uso Abusivo del Recurso Estatutario Especial de Naturaleza Sumaria

21. La Demanda invoca específicamente la jurisdicción de este Tribunal mediante un Injunction Estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.
22. Según antes mencionamos, el legislador, al crear el Artículo 14.1, diseñó un proceso sumamente expedito, obligando a este Tribunal a celebrar una vista evidenciaria en el improrrogable término de diez (10) días naturales y a dictar sentencia en veinte (20) días. Para justificar esa celeridad extraordinaria, el estatuto establece de forma taxativa y cerrada los únicos cuatro (4) remedios que el tribunal puede conceder: (a) la revocación de un permiso; (b) la paralización de una obra; (c) la paralización de un uso no autorizado; y (d) la demolición de obras.
23. En ninguna parte de la Ley Núm. 161-2009 se faculta a un tribunal a dirimir, adjudicar o resarcir daños y perjuicios, ni mucho menos a imponer daños punitivos millonarios como los reclamados en la Demanda.
24. Aunque este Honorable Tribunal puede circunscribir la vista a los contornos del Injunction Estatutario, el peligro procesal permanece intacto: la Parte Demandante pretende utilizar ese cauce sumario como subterfugio para adelantar prueba sobre culpa, negligencia, dolo, causalidad y daños, materias propias de la Segunda y Tercera Causas de Acción. Si bien el Tribunal Supremo en *Díaz Vázquez v. Colón Peña, 2024 TSPR 113*, **esc. 12**,¹ dispuso que una reclamación de daños acumulada debe atenderse

¹ La expresión contenida en el escolio 12 de *Díaz Vázquez v. Colón Peña, 2024 TSPR 113*, relativa a que un eventual reclamo de daños “*pudiera*” atenderse por la vía ordinaria, no constituye un precedente vinculante sobre la procedencia de acumular o no una reclamación de daños dentro de una acción sumaria al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. Ello es así, pues *en ese caso* el propio Tribunal aclaró que **no existía una causa de acción de daños ni una reclamación monetaria, por lo que esa observación fue innecesaria para resolver la controversia adjudicada** y, por ende, tiene carácter de *obiter dictum*. Véanse *Ortiz Rivera v. Panel sobre el FEI*, 155 DPR 219, 252-253 (2001) en donde nuestro Tribunal Supremo expresó que “*el obiter dictum emitido por un tribunal simplemente **se debe tener por no puesto**, ya que no constituye parte necesaria del fallo, sino que muchas veces son meras expresiones judiciales excesivas e innecesarias*” (Énfasis nuestro); Ver además, *Ortiz Chévere et al. v. Secretario de Hacienda*, 2012 TSPR 151. Más aún, dicho escolio no atendió, ni podía atender en ese caso, las implicaciones de debido proceso que surgen cuando se pretende adjudicar, dentro de un trámite sumario interdictal, elementos medulares de una reclamación ordinaria de daños sin el descubrimiento de prueba y las garantías procesales propias de ese cauce.

mediante el procedimiento ordinario tras resolverse el asunto interdictal, esa salvaguarda se vaciaría de contenido si se permitiera adjudicar sumariamente los elementos primarios (*sine qua non*) de la responsabilidad civil extracontractual.

25. Permitir esa maniobra en una vista expedita a diez (10) días vaciaría de contenido el Debido Proceso de Ley, pues privaría a todos los demandados, incluido el compareciente, del descubrimiento de prueba, del peritaje profesional y de las deposiciones que exige un pleito de esta envergadura. Por ello, la acumulación aquí ensayada es procesalmente incompatible con el trámite sumario del Artículo 14.1.
26. La incompatibilidad procesal de intentar ventilar elementos complejos de una acción ordinaria dentro de un cauce sumario ha sido firmemente censurada por nuestra jurisprudencia. En el contexto análogo de los pleitos de desahucio, el Tribunal Supremo ha sido enfático al resolver que, por tratarse de un procedimiento acelerado, “en la acción sumaria debe limitarse la concurrencia o consolidación de otras acciones o defensas” y advierte que, **si surgen controversias afirmativas y complejas, procede “que el procedimiento se convierta al trámite ordinario”**. *ATPR v. SLG Volmar-Mathieu*, 196 DPR 5, 10 (2016). (Énfasis nuestro). Asimismo, nuestro Más Alto Foro ha reiterado que en este tipo de acciones no se pueden ventilar asuntos que “desnaturalicen [el] espíritu” sumario del proceso. *Mora Dev. Corp. v. Sandín*, 118 DPR 733, 749 (1987).
27. Esa doctrina resulta plenamente aplicable al presente caso. La presentación de prueba sobre culpa, dolo, intención, negligencia, causalidad o daños en esta etapa constituiría un desvío procesal inadmisibles cuando el Tribunal tiene ante sí constancia clara de que este proceso es realmente una demanda de daños y perjuicios. En consecuencia, de no desestimarse la Segunda y la Tercera Causas de Acción, como alternativa, debe ordenarse la conversión del pleito al cauce ordinario para evitar que la vista sumaria se utilice como plataforma de adjudicación parcial de un pleito civil de daños.
28. Al evaluar otros procedimientos sumarios, el Tribunal Supremo ha expresado que la inserción de controversias ordinarias dentro de un trámite sumario puede desvirtuar la naturaleza del pleito y derrotar la intención legislativa. Tratar este Injunction Estatutario como vehículo para adelantar una futura acción ordinaria en daños produciría precisamente ese resultado. Véase, además, *Padilla Pérez v. Anabas Corporation*, 162 DPR 637 (2004) (Sentencia), confirmando el encauzamiento por la

vía ordinaria de una reclamación que el foro entendió no debía continuar por el trámite sumario.

29. La violación al debido proceso no es abstracta. Obligar al compareciente y a los demás demandados a defenderse en diez (10) días de imputaciones de negligencia profesional, dolo, encubrimiento, conducta potencialmente delictiva y una exposición económica de \$2,000,000.00 (según alegado en la propia Demanda), sin un descubrimiento amplio, representa una **lesión frontal a su derecho constitucional a la debida defensa.**
30. Si la Parte Demandante interesaba entrelazar la validez del Permiso de Construcción con una reclamación civil millonaria por daños extracontractuales y punitivos, entonces **despojó al pleito de su naturaleza sumaria y provocó, de facto, la necesidad de acudir al cauce ordinario.**
31. Esa conclusión cobra mayor fuerza cuando la propia Demanda, por un lado, atribuye al compareciente conducta de “fraude”, “dolo”, “negligencia crasa”, encubrimiento y violaciones profesionales y, por otro, reclama contra los dueños daños acústicos y térmicos, devaluación de propiedad, angustias mentales y daños punitivos. Ninguna de esas imputaciones puede ventilarse válidamente en un calendario sumario sin menoscabar el Artículo II, Sección 7 de la Constitución del ELA.
32. **Una reclamación de daños de esta magnitud requiere el más riguroso descubrimiento de prueba ordinario, incluyendo deposiciones periciales, peritaje acústico, tasaciones y examen de los expedientes médicos que pretendan sustentar las alegadas “angustias mentales”. El trámite del Artículo 14.1 no provee un vehículo adecuado para ese ejercicio.**
33. Por ello, permitir que se adjudique la validez del permiso en un procedimiento expedito, cuando esos hechos han sido entrelazados con las reclamaciones ordinarias de daños de la Segunda y Tercera Causas de Acción en la misma Demanda, generaría un perjuicio irreparable a todos los demandados. La forma en que la Parte Demandante estructuró su Demanda desnaturaliza totalmente el cauce sumario.
34. Es, por tanto, un imperativo constitucional que este Tribunal salvaguarde el Debido Proceso de Ley. Si no desestima de plano la Segunda y la Tercera Causas de Acción, la única alternativa compatible con una defensa adecuada es ordenar que el caso, incluyendo el escrutinio del Permiso de Construcción, se tramite por la vía ordinaria, donde puedan activarse los mecanismos plenos de descubrimiento y preparación.

35. Por consiguiente, ante la improcedencia de ventilar una cuantía de daños, o los propios *elementos constitutivos* de la responsabilidad extracontractual dentro del cauce sumario del Art. 14.1 y ante la acumulación indebida que amenaza el Debido Proceso de Ley, procede desestimar de plano la Segunda y la Tercera Causas de Acción. En la alternativa, si este Tribunal concluyera que no procede la desestimación parcial solicitada, muy respetuosamente se solicita que paralice la vista sumaria y ordene que el pleito se tramite íntegramente por el cauce ordinario bajo las Reglas de Procedimiento Civil.

POR TODO LO CUAL, la Parte Compareciente muy respetuosamente suplica a este Honorable Tribunal que declare CON LUGAR la presente Moción de Desestimación Parcial; dicte Resolución desestimando total y absolutamente la Segunda y la Tercera Causas de Acción de la Demanda al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil; o, en la alternativa, ordene que el pleito se tramite íntegramente por la vía ordinaria; y conceda cualquier otro remedio que en derecho y en equidad proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA, en San Juan, Puerto Rico, hoy 16 de marzo de 2026.

CERTIFICAMOS que este escrito y sus correspondientes anejos se han presentado mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) y sus Directrices Administrativas, por lo que el sistema de notificación electrónica del Tribunal constituirá la notificación que debe efectuarse entre los abogados y abogadas de récord y registrados en el caso.

f./Lcdo. José Efraín Hernández Acevedo
RUA: 15248
Urb. Milaville, 23 Calle Fresa
San Juan, PR 00926-5138
Tel.: (787) 402-1842
Email: jefrainhernandez@gmail.com

f./Lcdo. Ángel J. Torres Montalvo
RUA: 22544
Urb. La Alborada A16 Calle Traviata
San Juan, PR 00926
Tel.: (787)299-6287
Email: angeltorres@atlawpr.com